

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4171/2532

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง
คอร์ปอเรชั่น

โจทก์

ธนาคารชาร์เตอร์ด สาขา
กรุงเทพมหานคร

ผู้คัดค้าน

บริษัทพัฒนาเอ็กสपोर्ट จำกัด ที่ 1 นาง
อริศราหรืออลิศรา วีรบุญชัย ที่ 2

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84

เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่ามีการโอนเงินจำนวนหนึ่งจากธนาคารในเมืองฮ่องกง มาเข้าบัญชีกระแสรายวันของจำเลยในธนาคารผู้คัดค้าน ถ้าไม่มีหลักฐานเป็นอย่างอื่น ในเบื้องต้นต้องฟังว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นของจำเลยผู้เป็นเจ้าของบัญชี เมื่อผู้คัดค้านอ้างว่าเงินจำนวนดังกล่าวมิใช่เป็นของจำเลยแต่เป็นของผู้ค้าประกันหนึ่งของจำเลยส่งมาชำระหนี้แก่ผู้คัดค้านแทนจำเลย ผู้คัดค้านจึงมีภาระการพิสูจน์ให้ฟังได้ตามข้ออ้างของตน

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ร่วมกันชำระหนี้ให้โจทก์ ต่อมา มีการโอนเงินจากเมืองฮ่องกงมาเข้าบัญชีกระแสรายวันของจำเลยที่ ๑ ในธนาคารชาร์เตอร์ด จำกัด สาขากรุงเทพมหานคร ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอายัดเงินดังกล่าว แต่ธนาคารชาร์เตอร์ด จำกัด สาขากรุงเทพมหานคร ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล โดยอ้างว่าเงินในบัญชีไม่มีและบัญชีของจำเลยปิดแล้ว

โจทก์ยื่นคำร้องว่า เหตุที่บัญชีกระแสรายวันของจำเลยที่ ๑ ไม่มีเงินเพราะธนาคารดังกล่าวหักบัญชีไม่ถูกต้อง โดยนำหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระมาหักบัญชี

ธนาคารชาร์เตอร์ด จำกัด สาขากรุงเทพมหานครยื่นคำคัดค้านว่าเงินที่ส่งมาเข้าบัญชีจำเลยที่ ๑ เป็นเงินของผู้ค้ำประกันหนี้จำเลยที่ ๑ มิใช่เงินของจำเลยทั้งสอง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว ยกคำร้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าโจทก์มีสิทธิขออายัดเงินในบัญชีกระแสรายวันเลขที่ ๐๑๘๕๙๕๓ ของจำเลยที่ ๑ หรือไม่ เห็นว่า เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ มีการนำเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันดังกล่าวซึ่งเป็นบัญชีของจำเลยที่ ๑ ในธนาคารผู้คัดค้านเป็นเงิน ๑๙,๕๓๙,๖๕๐.๔๔ บาท ถ้าไม่มีหลักฐานเป็นอย่างอื่นในเบื้องต้นต้องฟังว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นของจำเลยที่ ๑ ผู้เป็นเจ้าของบัญชี เมื่อผู้คัดค้านอ้างว่าเงินจำนวนดังกล่าวมิใช่เป็นของจำเลยที่ ๑ แต่เป็นเงินของนาย ที.ซี.เซี่ยงผู้ค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ ๑ ที่ส่งมาชำระหนี้แทนจำเลยที่ ๑

ผู้คัดค้านจึงมีภาระการพิสูจน์ให้ฟังได้ตามข้ออ้างของตน และจากทางนำสืบของคู่ความศาลฎีกาเห็นว่า พยานหลักฐานของผู้คัดค้านไม่พอฟังว่านาย ที.ซี.เซ็ง ได้ทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ ๑ ต่อธนาคารชาร์เตอร์ด และเงิน ๑๙,๕๓๙,๖๕๐.๔๔ บาท เป็นเงินของนาย ที.ซี.เซ็ง ที่ส่งมาชำระหนี้ให้ผู้คัดค้านแทน จำเลยที่ ๑ หนี้ที่จำเลยที่ ๑ เป็นหนี้ผู้คัดค้านก็ยังไม่ถึงกำหนดชำระ โจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยที่ ๑ และหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วจึงมีสิทธิขอให้ศาลสั่งอายัดเงินในบัญชีกระแสรายวันของจำเลยที่ ๑ ดังกล่าวได้ ที่ศาลล่างทั้งสองยกคำร้องของโจทก์นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกคำคัดค้านของผู้คัดค้าน ให้ผู้คัดค้านปฏิบัติตามคำสั่งอายัดเงินในบัญชีเลขที่ ๐๑๘๕๙๕๓ ของจำเลยที่ ๑ ที่ศาลชั้นต้นสั่งเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๕

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

ศาลแพ่ง - นายอุไร คังคะเกตุ

ศาลอุทธรณ์ - นายไมตรีย์ โมรรัด

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ